Minuta de contrato e anexo de tratamento de dados

Minuta de trabalho, não aconselhamento jurídico. *Solicite revisão de advogado e contador antes de usar. Preencha os campos, remova opções não aplicáveis e assegure que os processos realmente cumprem o que está escrito. As responsabilidades dependem dos fatos e não são definidas só por rótulos contratuais.*

Contrato de prestação de serviços de análise de dados

CONTRATANTE: [nome/razão social, CPF/CNPJ, endereço e representante]. **CONTRATADO:** [nome/razão social, CPF/CNPJ, endereço e representante].

Proposta integrante: [número e data]. **Modalidade e entregáveis:** [Raio-X / relatório PDF / PBIX local; páginas, indicadores, período e critérios]. **Finalidade do tratamento:** [descrever a decisão/objetivo específico].

1. Objeto e limites

O CONTRATADO analisará os arquivos especificados na proposta, calculará os indicadores acordados e entregará [PDF/PBIX] nos limites descritos. O relatório é uma análise de dados fornecidos pelo CONTRATANTE, não auditoria independente, escrituração, aconselhamento jurídico, fiscal ou contábil, nem garantia de resultado econômico.

Não estão incluídos, salvo aditivo escrito: automação, scripts para operação do cliente, API, integração, acesso a ERP ou banco de produção, hospedagem, publicação online, gateway, atualização agendada, tempo real, rotina diária ou suporte contínuo.

2. Obrigações do CONTRATANTE

- Definir a finalidade e instruções documentadas do tratamento e confirmar a legitimidade de fornecer os dados para o escopo.
- Enviar apenas dados necessários, corretos no seu melhor conhecimento, por canal acordado, e indicar responsável pela validação.
- Não enviar credenciais, dados sensíveis desnecessários, prontuários ou dados de terceiros sem necessidade, instrução e avaliação adequadas.
- Definir destinatários autorizados para o conteúdo, especialmente para PBIX com dados importados.
- Validar definições dos indicadores e totais de referência.

3. Obrigações do CONTRATADO

- Tratar dados apenas para a finalidade e instruções acordadas, dentro do escopo.
- Limitar o acesso a pessoas autorizadas e adotar as medidas de segurança especificadas no Anexo A que tenham sido efetivamente implementadas.
- Manter confidencialidade e não usar os dados para portfólio, treinamento, publicidade, benchmarking ou outros clientes sem autorização específica e compatível com a legislação.
- Comunicar ao contato do CONTRATANTE incidente que possa afetar os dados sem demora indevida, cooperar na apuração e registrar as ações tomadas.
- Devolver ou eliminar dados conforme o Anexo A e documentar exceções de retenção.
- Não contratar suboperador nem transferir dados a outro fornecedor sem avaliação, informação e autorização escrita nos termos definidos no Anexo A.

4. Papéis e instruções

As partes documentarão no Anexo A seus papéis efetivos, finalidades, instruções e contatos. Se o CONTRATADO determinar finalidades próprias para um tratamento, avaliará com apoio profissional suas responsabilidades nesse tratamento. A designação de uma parte como controlador ou operador não prevalece sobre a atuação real.

5. Dados pessoais e confidencialidade

O tratamento de dados pessoais observará a legislação aplicável, incluindo a LGPD, conforme papéis e circunstâncias reais. A base legal aplicável e a informação aos titulares são responsabilidades a serem identificadas pelo controlador para o tratamento em questão; isso não dispensa o CONTRATADO de cumprir suas próprias obrigações.

Informações de negócio não pessoais também serão mantidas confidenciais. Nenhuma parte divulgará informações da outra salvo necessidade contratual, obrigação legal ou autorização válida.

6. Canal e segurança

Canal aprovado: [descrever fornecedor, contas, permissões, autenticação, prazo de link e alternativa]. Local de trabalho: [dispositivo/localização]. Medidas verificadas em uso: [listar somente controles implementados]. Transferências internacionais/fornecedores: [listar ou “não previstos; qualquer alteração exige avaliação e aprovação prévias”].

Não declarar que uma medida inexistente está ativa. Senhas não serão enviadas junto com o arquivo nem compartilhadas em texto aberto.

7. Prazo, validação, pagamento e alterações

- Prazo de execução: [ ] dias úteis após contrato, sinal e validação escrita dos arquivos.
- Pendências, arquivos diferentes ou nova regra suspendem o trabalho afetado; novo cronograma será combinado.
- Valor: R$ [ ], com pagamento [parcelas e vencimentos].
- Uma rodada de ajustes dentro do escopo está incluída.
- Mudanças de período, indicador, volume, fonte ou entrega precisam de orçamento e aceite escritos antes da execução.
- Critérios de aceite: [listar critérios objetivos]. A falta de resposta não presume aceite automático; haverá lembrete e reprogramação.

8. Formato, propriedade e uso

PDF é uma cópia estática do período e critérios acordados. PBIX local em modo Importação pode conter os registros carregados; filtros e colunas ocultas não restringem acesso. O CONTRATANTE limitará o arquivo a destinatários autorizados.

Após pagamento integral, o CONTRATANTE poderá utilizar os entregáveis contratados para sua gestão. Métodos e componentes genéricos do CONTRATADO permanecem seus, desde que não revelem dados ou informações confidenciais. Outros arquivos editáveis só serão entregues se listados na proposta.

Uso de marca, depoimento, resultado ou material em portfólio exige autorização separada, específica, revogável para usos futuros nos limites da lei e sem dados pessoais ou informação confidencial indevida.

9. Retenção, devolução e descarte

Aplicam-se os prazos e procedimentos do Anexo A. Nenhuma retenção indefinida é presumida. Cópias em lixeiras, sincronização e backups serão consideradas no procedimento. Retenção legal necessária será limitada, protegida e documentada.

10. Incidentes e solicitações

O contato designado é [nome, e-mail, telefone]. Cada parte encaminhará ao contato adequado solicitações relacionadas a titulares e cooperará conforme suas funções. O CONTRATADO comunicará incidente sem demora indevida e fornecerá informações disponíveis para que as partes avaliem obrigações legais de resposta e comunicação.

11. Vigência e encerramento

Vigência: [data de início] até conclusão, pagamento, descarte/devolução e cumprimento das obrigações que sobreviverem ao fim. Rescisão: [condições e aviso]. Valores por trabalho efetivamente realizado e tratamento de valores pagos/antecipados: [condições revisadas juridicamente]. Não há perda automática do sinal nem limitação que afaste direitos inderrogáveis.

12. Disposições gerais

Responsabilidade, força maior, notificações, lei e foro serão definidos após revisão jurídica: [preencher]. Este contrato não exclui direitos obrigatórios ou responsabilidades legais.

CONTRATANTE: [nome, assinatura, data]. **CONTRATADO:** [nome, assinatura, data].

Anexo A — Instruções e tratamento de dados

A1. Finalidade, duração e operação

- **Serviço e finalidade específica:** [ ]
- **Duração do tratamento:** do recebimento autorizado em [data/evento] até entrega e execução do descarte em [prazo/evento].
- **Instruções do controlador:** [listar atividades permitidas; ex.: validar, agregar e calcular indicadores definidos na proposta].
- **Atividades proibidas:** [marketing, enriquecimento, identificação não necessária, treinamento de modelos, outras finalidades].

A2. Categorias de dados e titulares

- **Categorias estritamente necessárias:** [ex.: período, valor, produto e identificador de pedido].
- **Categorias de titulares:** [ex.: representantes comerciais, clientes empresariais, pessoas de contato].
- **Dados sensíveis/crianças:** [não previstos; se necessários, não iniciar até revisar finalidade, base legal, controles e contrato].
- **Dados excluídos antes do envio:** [CPF, telefone, endereço, prontuário, credenciais etc., conforme o caso].
- **Pseudonimização:** [método; quem mantém a chave de reidentificação: ____]. Códigos identificáveis continuam protegidos.

A3. Papéis e contato

- **Papel de cada parte no tratamento deste projeto, após avaliação da atuação real:** [ ]
- **Contato de privacidade do controlador:** [ ]
- **Contato operacional do CONTRATADO:** [ ]
- **Solicitações de titulares serão encaminhadas a:** [ ]
- **Prazo e método de cooperação:** [definir com assessoria jurídica].

A4. Canal, local e segurança

- **Canal de envio e recebimento:** [nome do serviço/conta, permissões e validade].
- **Local/dispositivo:** [ ]
- **Medidas efetivamente implementadas:** [criptografia, controle de acesso, MFA, atualizações, backup protegido, outras; não marcar se não verificado].
- **Pessoas autorizadas:** [ ]
- **Suboperadores/fornecedores com acesso:** [nenhum / nome, serviço, país/localidade e tratamento].
- **Transferência internacional:** [não prevista / descrever e avaliar mecanismo aplicável].

A5. Incidentes

- **Canal de comunicação entre as partes:** [ ]
- **Contato titular da resposta pelo controlador:** [ ]
- **Procedimento de contenção, evidências, cooperação e registro:** [anexar procedimento].

- O CONTRATADO comunicará o controlador sem demora indevida após tomar conhecimento de incidente que possa afetar dados tratados no projeto, com os fatos disponíveis; informações complementares serão enviadas conforme apuradas.
- Decisões e comunicações à ANPD/titulares serão avaliadas pelas partes responsáveis conforme obrigações legais vigentes, sem atrasar a cooperação.

A6. Retenção e descarte

- **Entrega final prevista em:** [ ]
- **Prazo necessário para revisões/correções:** [ ]
- **Data/evento de devolução ou eliminação das bases de trabalho:** [ ]
- **Método de eliminação, incluindo lixeira/sincronização:** [ ]
- **Prazo/ciclo de expiração de backup:** [ ]
- **Exceções legais e dados mantidos:** [finalidade, fundamento indicado por assessor, acesso, prazo].
- **Comprovação do descarte:** [registro simples / confirmação ao cliente].

O prazo é operacional e contratual, não uma declaração de que a LGPD fixa esse período. Considerar cópias e obrigações legais antes de preenchê-lo.

A7. Aprovação

As partes confirmam as instruções e condições preenchidas acima e revisarão mudanças de finalidade, dados, fornecedores, canal ou prazo antes da implementação.

Controlador/CONTRATANTE: [nome, assinatura, data]. **CONTRATADO:** [nome, assinatura, data].